

YURISPRUDENSI Tentang Gugatan Rekonsensi

1. Putusan MA-RI No.476.K/Sip/1972, tanggal 22 Oktober 1973 :

Karena Penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan dalam perkara (i.e. bukanlah pemilik persil terperkara), maka gugatan Rekonsensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan;

2. Putusan MA-RI No.239.K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969 :

Gugatan Rekonsensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab-menjawab, karena dalam Pasal 158 RBg./132 HIR hanya disebut "jawaban" saja dan misalnya Duplik-pun merupakan jawaban, meskipun jawaban pertama;

3. Putusan MA-RI No.642.K/Sip/1972, tanggal 18 April 1973 :

Karena gugatan Rekonsensi diajukan setelah 8 kali sidang dan setelah pendengaran saksi-saksi, gugatan Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Putusan MA-RI No.1154.K/Sip/1973, tanggal 1 April 1975 :

Karena gugatan Rekonsensi yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk kasasi materiil bukan merupakan

5. Putusan MA-RI No.1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1973

Karena gugatan dalam Rekonsensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam kompetensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam Kompetensi, tidak dengan sendirinya gugatan dalam Rekonsensi ikut tidak dapat diterima;

6. Putusan MA-RI No.551.K/Sip/1974, tanggal 10 Juli 1975 :

Karena Surat Kuasa Penggugat dalam Kompetensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan Rekonsensi dari Tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Putusan MA-RI No.466.K/Sip/1973, tanggal 28 Nopember 1973 :

Karena gugatan dalam Kompetensi ditujukan kepada Tergugat dalam Kompetensi pribadi, gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Kompetensi dalam kedudukannya yang berhubungan dengan perusahaan Citrawati tersebut berdasarkan Pasal 131 a HIR harus dinyatakan dapat diterima;

8. Putusan MA-RI No.291.K/Sip/1978, tanggal 24 April 1979 :

Karena pengadilan Negeri belum memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama mengenai gugatan balik (Rekonsensi) dalam perkara ini, kepadanya diperintahkan untuk membuka kembali sidang dalam perkara ini untuk memeriksa dan memutus gugatan balik tersebut;

9. Putusan MA-RI No.1527.K/Sip/1976, tanggal 2 Agustus 1977 :

Karena gugatan Rekonsensi yang telah diputus oleh Judex Facti sangat erat hubungannya dengan gugatan Kompetensi; sedang gugatan Kompetensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima; maka gugatan Rekonsensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Kompetensinya diperiksa/diputus;

10. Putusan MA-RI No.512.K/Sip/1972, tanggal 14 April 1973 :

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang ada gugatan Kompetensi dan Rekonsensi, juga harus menyebutkan "Dalam Kompetensi";

11. Putusan MA-RI No.1069.K/Sip/1972, tanggal 2 April 1973 :

Penolakan gugatan Kompetensi, tidak harus bersifat penolakan gugatan dalam Rekonsensi;

12. Putusan MA-RI No.550.K/Sip/1979,

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut; Gugatan Rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

13. Putusan MA-RI No.209.K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 :

Suatu tuntutan baru (Rekonsensi) tidak dapat diajukan dalam tingkat kasasi;

14. Putusan MA-RI No.104.K/Sip/1968,

Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam Rekonsensi, Pengadilan telah tidak melaksanakan Ps.132 b HIR dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan;

15. Putusan MA-RI No.631.K/Sip/1973, tanggal 13 Agustus 1973 :

Karena Pengadilan Tinggi belum memutuskan gugatan Rekonsensi, putusan Pengadilan Tinggi harus

diperbaiki dan MA-RI akan memeriksa dan memutus sendiri gugatan Rekonsensi tersebut.

16. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973 :

Dengan diajukannya permohonan banding oleh Penggugat asal/Tergugat dalam Rekonsensi, perkara harus diperiksa secara keseluruhannya, baik dalam Konsensi maupun dalam Rekonsensi;

17. Putusan MA-RI No.1176.K/Pdt/1986, tanggal 29 Pebruari 1988 :

Belum waktunya mengajukan gugatan Rekonsensi.

Bahwa dalam gugatan Rekonsensi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena dalam persidangan Neraca dan perhitungan Laba-Rugi belum dibuat sehingga belum waktunya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

18. Putusan MA-RI No.3306.K/Pdt/1986, tanggal 14 Mei 1987 :

- Gugatan Rekonsensi harus disebut secara tegas;

- Terhadap alasan Pemohon Kasasi II.

Meskipun menurut RID tidak secara tegas ditentukan syarat-syarat untuk gugatan, tetapi pihak lawan harus mengerti ada gugatan Rekonsensi diajukan terhadapnya;

19. Putusan MA-RI No.1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 :

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan Rekonsensi (ganti rugi karena PMH) harus ditolak;